

Villa Carlos Paz, 18 de Noviembre de 2020

DICTÁMEN N°

REFERENCIA:

Proyecto de Ordenanza Creación Área Protegida Norte (APN)

Departamento Ejecutivo Municipal

En relación al Proyecto de Referencia y, analizado el mismo en el ámbito de la Unidad Técnica, con la presencia de:

Concejales Carla Livelli y Gustavo Molina, Arqtos. Liliana Bina y Mónica Martínez, Nazareth Margonari y Sergio Reyna, Ings. Ramiro Castillo y Mario Macagno, se pone a consideración de la Comisión Plenaria Honoraria las siguientes consideraciones:

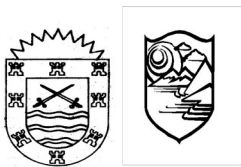
- Las Organizaciones ADARSA Y CEPIA realizaron una presentación de propuesta de límites de la poligonal afectada por la norma en cuestión, en la que constan 2 alternativas, ambas ampliando el alcance de la misma a un territorio mayor.-

- El Concejal Gustavo Molina plantea se analice la posibilidad de anexar los terrenos libre de construcciones e intervención urbana, ubicados al Este del loteo de la Asociación Civil San Miguel, entre éste y el Club de los 400, por estar involucrados en la cuenca del Arroyo Los Mimbres.-

- Se acordó por unanimidad de los miembros presente con los fundamentos y contenido del Proyecto de referencia en términos generales, recomendando su remisión a la Comisión Plenaria Honoraria, para la continuidad de su tratamiento.-

- Las opciones de ampliación expuestas, se propone analizarlas en el ámbito de la Comisión.-

- Atentamente



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de someter a su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que crea el Área Protegida Norte (APN) destinada a la preservación de una zona, hoy comprendida dentro del ejido Municipal aprobado por Ley 10595, y que abarca una serie de parcelas completas y parte de otras ubicadas, tanto sobre la Costa del Lago San Roque como otras colindando con el Arroyo Los Mimbres, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mencionado Lago, abarcando hasta el límite norte del ejido con el Municipio de Villa Santa Cruz del Lago y conectando con la Ruta Nacional 38.-

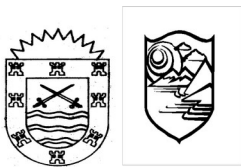
El Área a preservar reviste un carácter estratégico de singular relevancia tanto para la Ciudad como para la microrregión colindante toda vez que su superficie constituye parte principal de la cuenca de aporte pluvial al Arroyo Los Mimbres siendo este curso hídrico uno de los tributarios de la Cuenca del Lago San Roque, utilizado asimismo en la actualidad como proveedor de agua a los sectores poblacionales próximos. Esto último hace imperativo prevenir la contaminación del curso.-

Asimismo, queda integrado al Área a crearse, el único tramo de la Costa del Lago San Roque que se incorporara al ejido de la Ciudad por medio de la Ley 10595.- El resguardo de esta zona colindante al embalse, sustrayendo la misma al proceso de urbanización creciente que afecta los recursos naturales de la región, conformaría una franja de mitigación de los efectos negativos de este proceso, sobre el ambiente. Tales son: la deforestación, cuya consecuencia más directa y perceptible es la pérdida de capacidad de infiltración del suelo, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la contaminación edilicia producto de una conurbación sin solución de continuidad que abarca todo el Perilago San Roque, la contaminación visual y en definitiva la degradación del paisaje.-

Ha sido y es política de este Gobierno la preservación de los recursos naturales en su jurisdicción, revirtiendo la histórica dinámica de densificación en altura de la Ciudad, controlando la densificación de las áreas residenciales, creando áreas de Interés Ambiental y Patrimonial y particularmente, regulando el Área Protegida de Montaña, hoy CAMIARE, fortaleciendo así uno de los rasgos más fuertes de la identidad geográfica local.-

En esta línea y con la ampliación del ejido urbano, surge el imperativo de extender este concepto al resto del territorio de la Ciudad, preservando tempranamente las zonas de recarga de los acuíferos que alimentan nuestros ríos y por consecuencia al Lago, como asimismo resguardar su Costa para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.-

Esperando un tratamiento favorable del presente Proyecto, saludo atentamente.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- CREAR el **ÁREA PROTEGIDA NORTE (APN)** la que abarcará el polígono descrito en el Artículo 2° de la presente con el objetivo de preservar la cuenca de aporte del Arroyo Los Mimbres, generar un franja de espacio natural de mitigación de los efectos ambientales negativos producto de la densificación edilicia y la conurbación urbana y posibilitar la materialización de un corredor biológico a lo largo de todo el sector Norte del ejido de la Ciudad, desde el Lago San Roque hasta la naciente del Arroyo y su posible y futura conectividad ambiental hacia el Noroeste de la región .-

ARTÍCULO 2°.- AGREGAR como h) del Artículo 3.1.1. DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS de la Ordenanza 4021, desplazando el ordenamiento las zonas subsiguientes, la zona **ÁREA PROTEGIDA NORTE (APN)** el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ h) ÁREA PROTEGIDA NORTE (APN) Corresponde al Área comprendida en la poligonal que, arrancando desde la intersección de la Línea de Ribera Sur del Arroyo Los Mimbres y la Cota 36 del Lago San Roque, continúa por ésta hacia el Nor-Nor-Este hasta el límite del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz con el ejido de Villa Santa Cruz del Lago, por éste límite entre ambos ejidos continúa con rumbo Oeste hasta su intersección con la línea de límite Noroeste de la parcela 528144-356291 continuando por el límite entre esta última y la parcela 528398-355803 hasta su intersección con Ruta Nacional 38. La poligonal continúa con rumbo sur por el límite Este de la Ruta Nacional 38 con la parcela 528144-356291 hasta la intersección con el límite Sur-Oeste de la parcela 528144-356291, con la parcela 527834-356212, continuando por los límites de la misma con rumbo Este y luego Sur retomando el Este, hasta su intersección con línea de ribera Sur del Arroyo Los Mimbres y continuando por ésta hasta el punto de inicio de la poligonal, cerrando ésta.”.-

ARTÍCULO 3°.- AGREGAR al Artículo 4.1.13 AREAS PROTEGIDAS de la Ordenanza 4021, el inciso 4.1.13.3, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“4.1.13.3.- ÁREA PROTEGIDA NORTE

Queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente.



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Quedan prohibidas las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote. Sólo se podrán desarrollar en el Área Protegida Norte (APN):

a) Actividades de remediación y preservación de las condiciones ambientales del bosque serrano.

b) Actividades científicas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora y fauna. Interpretación de especies. Reserva de Flora y Fauna autóctona

c) Servicios ambientales

Todos los Proyectos tendientes a desarrollar las actividades antes descriptas deberán contar con Plan de Manejo del Área aprobado previamente por el Municipio por Ordenanza, previa intervención de la Comisión de Plan de Manejo (MAP) en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental CPUA).-

ARTÍCULO 4°.- De forma.-